

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2759/2530

นาง ปราณี เกตุบุตร สงคราม
นาง นภา บัวก้านทอง หรือ เกตุบุตร
สงคราม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1598/21

การจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมโดยมารดาของผู้เยาว์ดังกล่าวมิได้
ให้ความยินยอมนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ ไม่มีผลตามกฎหมายศาลเพิกถอนการรับบุตร
บุญธรรมนั้นได้.

โจทก์ฟ้องว่าสามีโจทก์ได้จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมโดยโจทก์ไม่
เคยทราบและไม่เคยให้ความยินยอมที่สามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตร
บุญธรรม ทั้งการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมนั้น จำเลยมีอายุ 14 ปี ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะและมารดาจำเลยมิได้ให้ความยินยอม การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตร
บุญธรรมของสามีโจทก์จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้น
เสีย

จำเลยให้การว่า โจทก์กับสามีโจทก์ได้อุปการะเลี้ยงดูจำเลยเช่นบุตรโดยให้การ
ศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมโดย

ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งโจทก์ทราบดีมาแต่แรกมารดาจำเลยได้ให้ความยินยอมและคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ได้รู้เห็นยินยอมให้พ้นเอกหลวงเกตุบุตรสงครามซึ่งเป็นสามีจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว แม้โจทก์มิได้ลงชื่อในเอกสารด้วยก็ถือว่าผู้รับบุตรบุญธรรมได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นคู่สมรสก่อนแล้วและนางยวงมารดาจำเลยได้ไปให้ความยินยอมกับลงชื่อไว้ในเอกสารพร้อมกับนายจ้าวบิดาจำเลยด้วย การรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมของพ้นเอกหลวงเกตุบุตรสงครามไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมเอกสารหมาย จ.1 แม้จะเป็นเอกสารมหาชน ก็มีข้อสันนิษฐานโดยเด็ดขาดที่จะให้รับฟังข้อเท็จจริงตามนั้น โจทก์ยอมนำพยานมาสืบหักล้างได้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักเชื่อถือได้ยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลยข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางยวงมารดาจำเลยมิได้ให้ความยินยอมเมื่อสามีโจทก์จดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรม อันได้มีการจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมแล้วหากมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย การจดทะเบียนรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมย่อมไม่สมบูรณ์ไม่มีผลตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องการให้ความยินยอมของโจทก์และประเด็นข้ออื่น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการรับจำเลยเป็นบุตรบุญธรรมชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ฉิรพันธุ์ รัตมิตัต)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------